Общецерковная история

L3 · Госэкзамены — 2027 · 06.11.2026

Ответы подготовлены по православным учебникам библиотеки БПДС. Официальные номера билетов сохранены.

Версия исходных материалов: bafb1a866551e8f76157303428cc506be2366270

Вопрос №8. Имп

> **Официальная формулировка:** Имп. Юстиниан, его церковная политика и теория двух властей. Права и привилегии Церкви при христианском государстве: имущественные права, судебные привилегии, свобода от податей и повинностей. Влияние христианства на гражданское законодательство.

Открыть ответ на сайте

Официальный вопрос: Имп. Юстиниан, его церковная политика и теория двух властей. Права и привилегии Церкви при христианском государстве: имущественные права, судебные привилегии, свобода от податей и повинностей. Влияние христианства на гражданское законодательство.

Церковная политика императора Юстиниана

Юстиниан Великий (527–565) стремился укрепить единство Римской империи, защитить Православную Церковь и согласовать законы государства с христианским учением. В его правление был построен храм Святой Софии в Константинополе, проведена обширная кодификация римского права, созван Пятый Вселенский Собор. Он заботился о церковной дисциплине и благотворительности, но порой пытался административными средствами решать богословские разногласия.

В предисловии к **шестой новелле 535 года** император говорит о двух великих дарах Божиих — **священстве и царстве**. Священство служит Богу, хранит веру, совершает Таинства и ведёт людей к спасению. Царская власть управляет земными делами, обеспечивает справедливый суд, порядок и безопасность. Их согласие, называемое **симфонией**, должно служить общему благу.

Симфония не означает, будто император получает епископскую власть или может собственной волей устанавливать догматы. Церковь и государство сохраняют различное назначение. Как объясняет протоиерей Владислав Цыпин в разделе «Государственное законодательство по церковным делам», император не получал особого священного сана: он оставался мирянином. Внутрицерковное значение его правовых актов зависело от их согласия с церковными канонами и от принятия церковной иерархией. Поэтому действия самого Юстиниана нельзя безоговорочно отождествлять с идеалом симфонии: он неоднократно использовал государственное принуждение ради церковного единства.

Имущественные права Церкви

Христианское государство признавало права Церкви владеть имуществом и принимать пожертвования. Земли, здания, храмы, монастыри и средства благотворительных учреждений использовались для богослужения, содержания духовенства и помощи нуждающимся. На церковные средства поддерживали больных, странников, вдов, сирот и бедных.

Законодательство охраняло предназначение церковного имущества и ограничивало его произвольное отчуждение. Епископ отвечал за надлежащее управление доверенными средствами, но не мог считать их своим личным состоянием. Правовое признание церковной собственности стало важным условием постоянного богослужебного и социального служения Церкви. Важнейшее различие состоит в том, что собственником и распорядителем церковного имущества в каноническом смысле выступает не отдельное лицо по собственному усмотрению: средства связаны с церковной целью. Государственное право признавало это назначение, а церковные правила ограничивали злоупотребления.

Судебные привилегии

Архиереи получили признанные государством **судебные и посреднические функции**. Они рассматривали церковно-дисциплинарные вопросы, споры между духовными лицами и некоторые другие дела, предусмотренные законом. К епископам обращались как к нравственно авторитетным посредникам, способным восстановить мир и защитить слабых.

Следует различать **епископский разбор церковных дел**, относящихся к дисциплине клира и жизни общины, и участие епископа в разрешении гражданских споров. Государство предоставляло определённым церковным решениям юридическую силу, однако границы полномочий зависели от действовавших законов.

Церковный суд не заменил всю государственную судебную систему. Гражданские и уголовные дела продолжали находиться в ведении соответствующих органов власти, кроме случаев законодательно установленной церковной компетенции. Судебные полномочия епископа следует понимать как ответственность перед Богом и людьми, а не личное преимущество.

Свобода от податей и повинностей

Священнослужители и отдельные церковные учреждения пользовались льготами в отношении некоторых налогов, общественных служб и повинностей. Освобождение от определённых обязанностей позволяло клирикам сосредоточиться на пастырстве, богослужении и благотворительности.

Однако **полного освобождения Церкви от налогов не существовало**. Учебник Дворкина подчёркивает: **с церковных земель налоги взимались**. Следует различать личные льготы священнослужителей, положение благотворительных заведений и обязанности церковных землевладельцев. Перечень льгот изменялся в зависимости от времени, статуса и конкретного закона. Освобождение от общественных обязанностей не означало освобождения от исполнения правосудия, соблюдения законов или ответственности за нарушения. Поэтому слово «привилегии» здесь следует понимать как предусмотренные правом условия церковного служения, а не безусловную неприкосновенность.

Влияние христианства на гражданские законы

С распространением христианства в империи законодатели уделяли больше внимания защите семьи, вдов и сирот, социальному попечению и благотворительным учреждениям. Церковные праздники, священные места и имущество, предназначенное на помощь ближним, получали особый правовой статус. Христианские представления о милосердии и человеческом достоинстве постепенно влияли на государственное право. При этом в церковной традиции ясно различались **каноны** — постановления самой Церкви — и **законы императоров**. Протоиерей В. Цыпин подчёркивает, что византийское право признавало приоритет канонов, когда государственное постановление им противоречило. В частности, в его учебнике упомянута **131-я новелла Юстиниана** как свидетельство этого принципа.

Юстиниан собрал и переработал огромный массив римского законодательства. **Кодекс, Дигесты, Институции и Новеллы** впоследствии составили Corpus iuris civilis, то есть свод гражданского права. В нём продолжало жить древнеримское правовое наследие, одновременно развивавшееся в христианском обществе. Поэтому неверно говорить, что весь свод был создан непосредственно на основании церковных канонов.

При этом общество не стало совершенным: сохранялись суровые наказания, социальное неравенство и административное давление на вероисповедание. Христианское направление развития права нужно отличать от реального состояния каждого общественного учреждения.

Вывод

Правление Юстиниана стало важнейшей эпохой становления **симфонии священства и царства** и укрепления юридического положения Церкви. Право защищало церковное имущество, признавало судебные функции и давало определённые льготы духовенству. Но эти льготы не были всеобщими, а церковное сотрудничество с государством не должно было уничтожать самостоятельность церковной веры.

Проверенная источниковая основа: А. Л. Дворкин, «Очерки по истории Вселенской Православной Церкви», библиотека БПДС, части 0043, 0053–0054; прот. Владислав Цыпин, «Церковное право», глава **3.10 «Государственное законодательство по церковным делам»**, проверенная копия source-texts/extracted/church-law/tsypin/chapter-023.md; исходный ориентир — конспект ИДЦ. Дальнейшая сверка отдельных видов налогов и повинностей по специальным нормам Юстиниана является необязательным углублением, а не условием полноты основного ответа.

Редакционная сверка: 4 ноября 2026 года. L3 подготовлен к этапу 5.